

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย โชคชัย หรือ เล็ก พุ่ม ดอกไม้

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

การที่จำเลยตัดเอาแผ่นโลหะที่มีเลขหมายประจำแซชชี ของรถยนต์คันหนึ่งมาต่อเชื่อมแทนที่เลขหมายประจำแซชชี ของรถยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งจำเลยตัดออกเป็น การนำหมายเลขแซชชี ประจำรถยนต์ที่แท้จริงไปติดกับรถยนต์คันอื่น โดยไม่มีการขูดลบแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวอักษรตัวเลขหมายเลขประจำแซชชี แต่อย่างใด ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยปลอมเอกสารโดยตัดเอาแซชชีของรถยนต์คันสีแดง หมายเลขทะเบียน 5 ม-8188 ช่วงที่มีตัวอักษรตัวเลขเอ็น 620-304483อันเป็นเอกสารที่แท้จริงออกทิ้งแล้วตัดเอาแซชชีรถยนต์คันสีฟ้าหมายเลขทะเบียน น. 0355 ช่วงที่มีตัวอักษรตัวเลขเอ็น 620-เอ 83682ออกแล้วนำไปต่อเชื่อมกับแซชชีของรถยนต์คันสีแดงในช่วงที่ตัดทิ้งไปดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามกฎหมายอาญา มาตรา 264

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 จำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า จำเลยตัดเอาแผ่นโลหะที่มีเลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีฟ้าของเทศบาลเมืองสมุทรปราการมาต่อเชื่อมแทนที่เลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีแดงที่จำเลยตัดออกไปก็ตาม แต่ความผิดฐานปลอมเอกสารนั้น จะต้องมีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่บางส่วน หรือกระทำให้ข้อความหรือความหมายในเอกสารที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้ ได้ความว่าเลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีฟ้าของเทศบาลเมืองสมุทรปราการที่จำเลยนำมาต่อเชื่อมรถยนต์คันสีแดง เป็นหมายเลขประจำรถยนต์ที่แท้จริงแม้จะนำมาติดกับรถยนต์คันอื่น แต่ก็ไม่ได้มีการขูดลบแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวอักษร ตัวเลขหมายประจำแซชชีแต่อย่างใดจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารดังโจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุชปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้วินิจฉัยวางแนวทำนองเดียวกับเรื่องการปลอมป้ายทะเบียนรถ กล่าวคือ หากเป็นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการทำและออกให้ ถือว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง แม้นำไปใช้ติดที่รถคันอื่นโดยมีเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นรถที่มีป้ายทะเบียนดังกล่าวก็ไม่ผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารราชการปลอมเพราะป้ายทะเบียนรถนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงไม่ใช่เอกสารปลอม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1141/2523, 3078/2525, 1817/2526) หากเป็นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช่ของทางราชการ เช่น เขียนขึ้นเองหรือจ้างผู้อื่นจัดทำขึ้นมาแล้วนำไปใช้ติดกับรถยนต์คันที่ได้รับอนุญาตนั้นเอง ไม่ผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารปลอม แต่ถ้านำไปให้กับรถยนต์คันอื่น โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้ว ผิดฐานปลอมหรือใช้เอกสารราชการปลอม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2241/2523) ทองธาร เหลืองเรืองรอง.